

1503051-36.2021.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/04/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO VITOR DO NASCIMENTO DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos,

JOÃO VITOR DO NASCIMENTO DOS SANTOS foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, ao que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba 2ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1503051-36.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503051-36.2021.8.26.0542

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO VITOR DO NASCIMENTO DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos,

JOÃO VITOR DO NASCIMENTO DOS SANTOS foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, ao que consta, no dia 30 de dezembro de 2021, por volta das 8h40min, na Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha De Abreu, nº 12, Casa 2 - Vila Creti, Carapicuíba, trazia consigo e armazenava para entrega a consumo de terceiros, 511 porções de Cocaína e 264 porções de pedras de Crack, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A denúncia foi recebida em 19 de janeiro de 2022 (fl.109), o acusado foi citado e apresentada resposta a acusação.

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas, os réus foram interrogados e as partes debateram oralmente. O Ministério Público pleiteou a condenação do réu nos termos da denúncia, sem aplicação do redutor e fixação de regime fechado. Por seu turno, a defesa pugnou pela absolvição e subsidiariamente a aplicação da pena em seu patamar mínimo com aplicação do redutor.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo definitivo de fls.120/122.

Igualmente a prova da autoria.

Na fase policial o acusado permaneceu em silêncio.

Em juízo, negou, singelamente, os fatos. Disse que estava no local para adquirir drogas, já que é usuário de entorpecentes e tinha em seu poder apenas 6 porções de cocaína. Alegou que não estava com chave alguma e que desconhece o lugar em que os policiais encontraram as drogas.

A versão exculpatória, além de não ser suficiente para excluir o crime ou a responsabilidade penal, não restou comprovada, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Os policiais, em juízo, ratificaram suas declarações anteriores e disseram que em apuração a denúncia anônima de tráfico de drogas, um indivíduo conhecido pelo nome de João Vitor mantinha armazenada, drogas no interior de uma residência, para abastecimento da Viela, conhecida como "Caçamba". De posse das características do indivíduo, deslocaram-se até o local e visualizaram o acusado com as características anotadas, e ficaram observando por algumas horas e puderam perceber que o acusado entrou em uma residência e ao sair portava um pacote. Após contínua observação, passadas duas horas o acusado retornou ao local, entrou novamente na residência e desta vez, ao sair foi abordado pelos policiais. Na abordagem, com o acusado, foi encontrado um pacote no bolso lateral de sua bermuda, onde estavam as parte das drogas apreendidas. Na abordagem, quando indagado o acusado confessou a prática de tráfico de drogas no local e informou ainda que existiam mais substâncias no interior da residência, tendo autorizado a entrada dos policiais e utilizando-se das chaves que estavam em sua posse acompanhou a entrada a residência, inclusive informado o local exato onde o restante das drogas estavam armazenadas.

A doutrina e jurisprudência ensinam que o depoimento de policiais, guardas municipais - agentes de segurança pública - gozam da mesma valoração de qualquer outra testemunha, e assim, devem ser sopesados.

Estatui o artigo 42 da Lei de Tóxicos nº. 11.343/06, que, na classificação do delito, deverá o magistrado proceder à análise da quantidade e natureza da substância apreendida, do local e condições em que se desenvolveu a conduta e aos antecedentes do agente. No caso em apreço, foram apreendidas cocaína e crack o que é compatível com o tráfico de drogas.

Inferi-se, portanto, que a quantidade, variedade e a forma como estavam empacotadas as drogas, revelam que se destinava à mercancia ilícita.

PASSO A DOSAR A PENA

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais, além da gravidade abstrata já

considerada pelo legislador. Assim, fixo a pena em seu mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase: ausente agravante e atenuante.

Na terceira fase, incabível a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º da referida Lei de Tóxico. E certo que a expressiva quantidade de drogas apreendidas, total de 775 porções (511 porções de cocaína e 264 de crack), é circunstância objetiva que afasta o redutor.

Em situação análoga, o E. Tribunal de Justiça decidiu que não há como ser aplicado o redutor, "já que isso importaria a imposição de pena absolutamente desproporcional à gravidade do delito" (TJSP; Apelação 0000754-41.2017.8.26.0617; Relator (a): Márcio Eid Sammarco; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José dos Campos - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/07/2018; Data de Registro: 31/07/2018).

Além disto, o responde a outro delito idêntico na Comarca de São Paulo (fls.38/39), o que demonstra sua vinculação ao tráfico.

Ausentes outras causas modificadoras, torno-a definitiva.

Não há maiores dados a respeito da situação econômica do réu e, em razão disto, fixo o dia-multa em seu valor unitário.

Fixo para o réu, o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, bem como por ser o único compatível com o crime de tráfico de drogas de tais proporções, delito este responsável pelo recrudescimento da violência e da intranquilidade social posto que responsável indiretamente pela prática de inúmeros outros delitos patrimoniais perpetrados por usuários que não possuem dinheiro para sustentar o vício, além da já conhecida desagregação da instituição familiar.

Em que pese a Resolução nº 5, do Senado Federal, publicada em 15.02.2012, suspendendo a eficácia da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", contida no § 4º do art. 33, da Lei nº 11.343/06, absolutamente inviável a substituição por pena restritiva de direitos ou a concessão de sursis, seja por conta do montante da reprimenda aplicada (art. 44, inciso I, e art. 77, caput, ambos do Código Penal), seja pelo fato de estarem ausentes os requisitos previstos nos artigos 44, III, e 77, II, ambos do Código Penal, seja porque a conversão é reservada aos delitos de menor potencial ofensivo e não aos equiparados aos crimes hediondos, de modo que a concessão do benefício, além de ser, no meu entender, incompatível com a sua gravidade, não se mostraria suficiente para a prevenção ou reprovação do delito (CP, art. 59, in fine), gerando ofensa ao disposto no art. 44, III, do CP, além de verdadeira sensação de impunidade que seria gerada nesta cidade, já que atualmente é a principal causa de inúmeros outros delitos patrimoniais, e gera efeitos nefastos para a sociedade e para as famílias de bem, irradiando seus perversos efeitos até nas Varas da Infância, em que já atuou esta Magistrada, já que hoje a principal causa do abandono de crianças se deve ao vício de drogas das genitoras.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar os RÉU JOAO VITOR DO NASCIMENTO DOS SANTOS, filho de Damiana Oliveira Do Nascimento e João Francisco Jose Dos Santos, RG nº. 64.847.835, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº.11.343/06, à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado e 500 dias-multa, em seu valor mínimo unitário.

O réu será mantido na prisão em virtude de ter permanecido preso durante toda a instrução criminal. Ademais, a presente condenação indica, ante a ausência de benefícios sub-rogados da prisão, probabilidade acentuada e concreta do réu frustrar a execução da lei penal. Recomende-se o réu na prisão em que se encontrar. Deixo de aplicar a regra contida na Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2012, que deu novas regras ao instituto da detração penal, por ausência do lapso temporal, bem como por ser a mesma, em meu entender, inconstitucional, em razão da violação do princípio da individualização da pena, do princípio do juiz natural e do princípio da isonomia.

Expeça-se guia de recolhimento.

Condene o réu ao pagamento de custas, nos moldes do artigo 4ª, §9ª, da Lei Estadual 11.608/03, observado o artigo 12 da Lei 1060/50, já beneficiário da justiça

gratuita.

Publicada em audiência, saem as partes intimadas.

P.I.C

Carapicuíba, 4 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA